

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4217/2530

นายศิริชัย สิงห์ทิศ กับพวก
บริษัทโรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม
จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 22

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 10

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่กำหนดว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าครองชีพเป็นเงินจำนวนหนึ่งต่อเดือนนั้น มิได้หมายความว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าครองชีพตามกำหนดเต็มจำนวน ถึงแม้ลูกจ้างมิได้ทำงานให้แก่นายจ้างก็ตาม

โจทก์สามร้อยแปดสิบสามคนเป็นลูกจ้างประจำรายวันของจำเลยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเฉพาะวันที่มาทำงาน โจทก์ทั้งหมดนัดหยุดงานแล้วตกลงกันได้และทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้นโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2529 แต่จะกลับเข้าทำงานตามปกติในวันที่ 8 ธันวาคม 2529 ดังนี้ เมื่อโจทก์ทั้งหมดมิได้ทำงานระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2529 ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างรายวันแล้วก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพเฉพาะส่วนที่มิได้ทำงานจากจำเลยและเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 เป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาที่โจทก์ยังมิได้ทำงานให้แก่จำเลย โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดตามประเพณีด้วย

การหยุดพักผ่อนประจำปีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 10 โดยได้รับอนุมัติจากนายจ้างแล้วมิใช่เป็นการลาหยุด หรือเป็นเรื่อง

การขาดงานอันเป็นผลต่อหลักเกณฑ์ของการพิจารณาจ่ายเบี้ยขยันตามระเบียบข้อ
บังคับของนายจ้าง

โจทก์ทั้งสามร้อยแปดสิบสามคนฟ้องว่า โจทก์ทั้งหมดเป็นลูกจ้างประจำของ
จำเลย โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๒๙ สหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยและได้ทำข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยให้มีผลนับแต่วันทำ
สัญญา จำเลยไม่ยอมจ่ายเงินค่าครองชีพ ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ รวม ๔
วัน ไม่จ่ายเงินโบนัสและค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าครองชีพรวม ๔ วัน เบี้ยขยันและค่าจ้างในวันหยุดตาม
ประเพณีตามจำนวนเงินท้ายคำฟ้อง และเงินโบนัส พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
โจทก์ทั้งหมดได้ร่วมกันนัดหยุดงานกับสหภาพแรงงาน และได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งมีได้หมายความว่า
การนัดหยุดงานจะสิ้นสุดลงในวันนี้ เพราะสมาชิกของสหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอ
ไทยยังมิได้กลับเข้าทำงานตามปกติ แต่ได้เข้าทำงานเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ แม้
ข้อพิพาทแรงงานได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ แล้วก็ตาม โจทก์ทุกคนยัง
คงร่วมกันไม่ทำงานตามความหมายของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินตามที่ขอจากจำเลย ขอให้
ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์บางคนได้ถอนฟ้องไป

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเบี้ยขยันเป็นเงิน คนละ ๕๕ บาท ให้แก่
โจทก์ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๑๖ ที่ ๒๑ ที่ ๓๕ ที่ ๔๔ ที่ ๕๕ ที่ ๕๗ ที่ ๖๑ ที่ ๖๓ ที่ ๖๗ ที่ ๙๔ ที่
๑๐๒ ที่ ๑๐๔ ที่ ๑๐๗ ที่ ๑๒๘ ที่ ๑๓๖ ที่ ๑๔๖ ที่ ๑๔๗ ที่ ๑๕๘ ที่ ๑๖๒ ที่ ๑๙๗ ที่
๒๐๑ ที่ ๒๐๕ ที่ ๒๑๒ ที่ ๒๑๕ ที่ ๒๒๒ ที่ ๒๓๖ ที่ ๒๔๒ ที่ ๒๔๕ ที่ ๒๔๙ ที่ ๒๕๐ ที่
๒๙๑ ที่ ๓๒๒ ที่ ๓๒๔ ที่ ๓๓๒ ที่ ๓๔๙ ที่ ๓๕๒ ที่ ๓๗๐ ที่ ๓๗๑ ที่ ๓๗๒ ที่ ๓๗๔ และที่
๓๘๓ ส่วนโจทก์ที่ ๒๖๒ มิได้ระบุวันทำงานถือว่าคำขอไม่ชัดแจ้งและโจทก์ที่ ๓๓๓
ระบุวันทำงานแต่ไม่ระบุจำนวนเงินจึงไม่บังคับให้ โจทก์อื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามร้อยห้าสิบห้ากับจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าโจทก์ทุกคนเป็นลูกจ้างประจำรายวันซึ่งมี
สิทธิได้รับค่าจ้างในเฉพาะวันที่มาทำงาน ค่าครองชีพเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยจ่ายให้
แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างซึ่งถือว่าเป็นค่าจ้างตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน และตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ กำหนดว่าต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนหนึ่งต่อ
เดือน ซึ่งมีได้หมายความว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าครองชีพตามกำหนดเต็มจำนวนโดย
ลูกจ้างมิได้ทำงานให้แก่นายจ้าง และหากพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน
ของจำเลยเอกสารหมายเลข ๑ ข้อ ๔.๕ การลาอุปสมบทซึ่งกำหนดให้ลาเพื่ออุปสมบท
ได้โดยจำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างได้ ลูกจ้างผู้ลาอุปสมบทก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าครอง
ชีพด้วยเช่นกันดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้ทำงานในระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๒๙ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างรายวันแล้วโจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ
เฉพาะส่วนที่มิได้ทำงานให้แก่จำเลย และวินิจฉัยต่อไปว่าตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ ข้อที่ ๑๙ ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
เป็นต้นไป และข้อที่ ๑๑ วรรคสองระบุว่า สหภาพแรงงานตกลงกลับเข้าทำงานตาม

ปกติตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ดังนี้ นับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โจทก์ทุกคนมิได้ทำงานให้แก่จำเลย คงมีการเริ่มทำงานกันในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดังกล่าวก่อนเริ่มทำงาน ตามข้อตกลงนี้จึงเป็นการหยุดงานของโจทก์กับสหภาพแรงงานติดต่อกันตลอดมาซึ่ง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว เมื่อวันหยุดตามประเพณีอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ โจทก์ยังมิได้ทำงานให้แก่จำเลยเช่นนี้ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวัน หยุดตามประเพณีด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยมีปัญหาประการเดียวว่า การหยุดพักผ่อนประจำปี ของโจทก์เป็นการลาหรือการขาดงานหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่า การจ่ายเบี้ยขยันเป็น สิทธิของจำเลยผู้เป็นนายจ้างซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงลงวัน ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๓ ซึ่งกำหนดให้จ่ายแก่ลูกจ้างรายวันและรายเหมา ซึ่งมา ทำงานโดยไม่สาย ไม่ขาดงาน ไม่ลา ไม่กลับก่อนเวลา และไม่ให้บุคคลอื่นแทนงาน กัน สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นโจทก์ต้องขออนุมัติต่อจำเลยเพื่อพิจารณาเมื่อ ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะหยุดงานได้เช่นเดียวกับการลาประเภทอื่นจึงถือว่าเป็นการลา หยุดงานหรือขาดงานและไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยขยัน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๑๐ กำหนดว่า "ลูกจ้างซึ่งทำงาน ติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่น้อยกว่าปีละหกวัน ทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดล่วงหน้าให้" ความในข้อนี้จึงเป็นบทบัญญัติให้ สิทธิแก่ลูกจ้างที่ได้ทำงานมาครบหนึ่งปีแล้วนั้นมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้อย่าง น้อยปีละหกวันทำงานและได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องเป็นผู้กำหนด วันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยจะใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกำหนด วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามวันที่นายจ้างกำหนดไว้หรืออาจจะใช้วิธีการให้ลูกจ้างที่ ประสงค์จะหยุดพักผ่อนประจำปียื่นขออนุญาตล่วงหน้าให้นายจ้างเป็นผู้พิจารณา อนุญาตให้หยุดก็ได้ หากลูกจ้างขอใช้สิทธิดังกล่าวจนนายจ้างจะปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้าง

ใช้สิทธินี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นหาได้ไม่การที่จำเลยมีระเบียบข้อบังคับการทำงาน ตามเอกสารหมายเลข ๑ ข้อ ๒.๒ กำหนดไว้ว่าพนักงานหรือคนงานใดเมื่อเข้าทำงานในบริษัท ครบหนึ่งปีเต็มให้หยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละหกวันทำงาน การหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ให้ผู้มีสิทธิยื่นขออนุมัติจากบริษัท ก่อนเพื่อจะได้จัดให้หมุนเวียนกันหยุดตามลำดับโดยถือหลักไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนต่องานเป็นสำคัญนั้น ก็เป็นการกำหนดวิธีการที่จะให้ลูกจ้างของจำเลยหยุดโดยมีจุดประสงค์มิให้ลูกจ้างขอหยุดพร้อมกันหรือขอหยุดเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้ขัดข้องต่อการทำงานของจำเลยเท่านั้น กรณีหาใช่เป็นวิธีการที่นายจ้างมีสิทธิจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่อย่างใด ดังนั้น การหยุดพักผ่อนประจำปีของโจทก์โดยได้รับอนุมัติจากจำเลยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการลาหยุดและมีใช่เป็นเรื่องการขาดงานอันเป็นหลักเกณฑ์ของการพิจารณาจ่ายเบี้ยขยันตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๔ เอกสารหมายเลข ๔ ข้อ ๓ ดังข้ออุทธรณ์ของจำเลย

พิพากษายืน

(มานะ เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายธวัชชัย พิทักษ์พล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ